



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

>Retouradres Postbus 20010, 2500 EA Den Haag

De heer E. Giltay
Noordwal 539
2513 DZ Den Haag

Postbus 20010 2500 EA Den
Haag
www.minbzk.nl

Contact

T 079 320 50 50
F 070 320 07 33

Ons kenmerk

85978181-or1-2.0

Uw kenmerk

Bijlagen

1

Pagina

1 van 2

Datum 17 april 2015
Betreft Uw klacht over de AIVD

Geachte heer Giltay,

In uw e-mail van 1 februari 2015 beklagt u zich over het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), omdat u vermoedt dat uw communicatie met voormalig Eerste Kamer lid, mevrouw Böhler, is onderschept door deze dienst. In uw brief van 11 februari 2015 heeft u uw klacht uitgebreid met de affaire die u in uw boek *De doofpotgeneraal* beschrijft en verzoekt u ook dit deel van uw klacht door de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) te laten onderzoeken.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 schrijft voor dat klachten over de AIVD voor advies moeten worden voorgelegd aan de CTIVD. De CTIVD heeft het eerste deel van uw klacht onderzocht. Op 27 maart 2015 heeft de CTIVD haar advies aan mij uitgebracht. Dit advies is bij deze brief gevoegd. De CTIVD vat de klacht als volgt samen:

'Klager vermoedt, naar aanleiding van de recente berichtgeving uit de media over het afлуisteren van advocatenkantoor Prakken d' Oliveira door de AIVD, dat zijn vertrouwelijke communicatie met mevrouw Böhler is onderschept. Deze communicatie betrof het manuscript van zijn uit te geven boek (*De Doofpotgeneraal*, 2014). Dit vindt klager onbehoorlijk en onrechtmatig. Mevrouw Böhler is werkzaam als advocate bij voornoemd kantoor en voormalig lid van de Eerste Kamer. De communicatie die volgens klager is onderschept zou hebben plaatsgevonden in maart 2010. De onderschepte communicatie bestond uit het per post verzonden manuscript van klager aan Böhler (artikel 23 Wiv 2002) en een reactie daarop van Böhler per e-mail (artikel 25 Wiv 2002).'

De Commissie komt tot de conclusie dat de klacht geen grondslag vindt in de feiten zoals die in het onderzoek van de Commissie zijn vastgesteld. Zij adviseert om uw klacht ongegrond te verklaren.

Ik neem het advies van de CTIVD over en verklaar dit deel van uw klacht ongegrond.

Met betrekking tot het tweede deel van uw klacht als verwoord in uw brief van 11 februari 2015 geeft de CTIVD in reactie aan dat dit een geheel ander feitencomplex betreft dan het eerste deel van uw klacht. U klaagt in het tweede deel over gedragingen die zouden hebben plaatsgevonden eind jaren negentig van

de vorige eeuw, dan wel begin 2000. Van deze gedraging was u geruime tijd langer dan een jaar voor indiening van de klacht op de hoogte, aldus de Commissie. De Commissie merkt op dat ik op basis van artikel 9:8, eerste lid, onder b, van de Awb, niet verplicht ben een klacht in behandeling te nemen als deze betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Zij heeft mij dit deel van de klacht teruggezonden teneinde mij opnieuw in de gelegenheid te stellen mij over de ontvankelijkheid van uw klacht uit te laten.

Datum

17 april 2015

Ons kenmerk

85978181-or1-2.0

Pagina

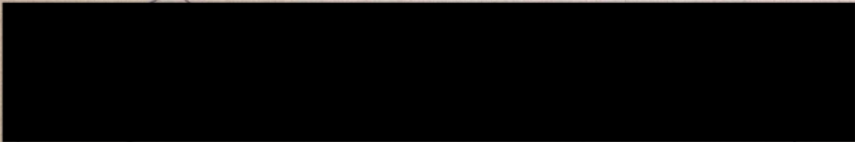
2 van 2

Gelet op het voorgaande heb ik alsnog besloten het tweede deel van uw klacht niet in behandeling te nemen nu zij betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden en u hiervan ook al langer dan een jaar voor indiening van de klacht op de hoogte was (artikel 9:8, eerste lid, onder b, van de Awb).

Nu ik mijn zienswijze op het eerste deel van uw klacht heb gegeven, kunt u, als u dat wenst, uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Over het niet in behandeling nemen van het tweede deel van uw klacht kunt u zich eveneens tot de Nationale ombudsman wenden. Voor nadere informatie daarover kunt u telefonisch contact opnemen met het Bureau van de Nationale ombudsman, bereikbaar op telefoonnummer 0800-33 55 555.

Ten slotte deel ik u nog mede dat een afschrift van deze brief aan de CTIVD wordt gezonden.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,



Richard van Zwol
Secretaris-generaal